رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٣٤٢ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٠٢٢ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/٢٣هـ

الموضوعات

خدمة مدنية - قرارات وظيفية - حسم من راتب - سداد قرض - إعادة الرواتب المحسومة لغير صالح القرض.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المحسومة من رواتبه لصالح سداد قرض بنك التنمية الاجتماعية دون سداده - الثابت اقتراض المدعي من بنك التنمية الاجتماعية مبلغ مالي على أن يكون سداده عن طريق مرجعه الوظيفي المدعى عليها بالحسم من رواتبه - قيام المدعى عليها بالحسم من رواتب المدعي قيمة القرض، وعدم سداد كاملها للبنك - اعتبار المبالغ غير المسددة للبنك ديناً في ذمة المدعى عليها جراء خطأ تصرفها - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المحسومة للمدعي.

مستند الحكم

- القاعدة الفقهية: (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان).

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، بتقدم المدعي بصحيفة دعوى لدى المحكمة حاصلها: أن المدعى عليها قامت بحسم أقساط لصالح بنك التنمية الاجتماعية للقرض رقم (٤٠١٦١٥١٣١٣) بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ريال، وعدم سدادها كاملة للبنك، وقد تم استقطاع كامل مبلغ القسط من رواتبه الشهرية، وكان آخر قسط في شهر ذي القعدة لعام ١٤٣٩هـ، ومنذ ذلك الحين لم يتم دفعها للبنك، وما تم دفعه هو مبلغ قدره (٢٣,٣٤٠) ريالاً فقط، والمتبقي مبلغ قدره (٣٦,٦٦٠) ريالاً، ويطلب إلغاء قرارات الحسم، وإعادة المبالغ التي تم استقطاعها من رواتبه، كما يطلب تعويضه بمبلغ قدره (٨١,٠٠٠) ريال؛ لقاء الأضرار التي لحقته من ذلك العمل. وبقيدها دعوى إدارية بتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ، باشرت الدائرة نظرها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط، وسألت المدعي عن دعواه؟ فأكد على ما جاء في صحيفة الدعوى، وحصرها بطلب إلغاء قرار حسم المبالغ وإعادة المبلغ له ليتسنى له سداد القرض. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، طلب مهلة للرد على موضوع الدعوى. وطلبت الدائرة من المدعي تقديم إثبات المديونية، وعقد القرض محل الدعوى. ثم قدم ممثل المدعى عليها عبر خدمة تبادل المذكرات إفادة الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية والمتضمنة بأن إدارة الرواتب قامت بحسم أقساط بنك التنمية الاجتماعية من شهر رمضان لعام ١٤٣٥هـ وحتى شهر ذي القعدة

لعام ١٤٣٩هـ. وفيما يتعلق بأوامر الدفع فهي من اختصاص الإدارة العامة للشؤون المالية، وطلب مهلة ثانية لحين ورود إفادة الإدارة المالية للرد على موضوع الدعوى. فيما قدم المدعي إثبات المديونية، وكشف حساب مفصل للتمويل من بنك التنمية الاجتماعية عبر ذات الخدمة. ثم قررت الدائرة الكتابة لبنك التنمية الاجتماعية للإفادة عن مديونية المدعي. وفي جلسة يوم الأحد ١٤٤٢/٨/١٥هـ حضر ممثل بنك التنمية الاجتماعية، وطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة يبين فيها مديونية المدعي، والمبالغ المسددة من المدعي، والمبالغ المتبقية في ذمته، فقدم مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات حاصلها: أن المدعي حصل من البنك على قرض أسرة بقيمة (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٨م، بعدد أقساط (٤٩) قسطاً، قيمة كل قسط شهري (١٣٤٤) ريالاً، وقد سُدد من القرض مبلغ قدره (٢٣,٣٤٠) ريالاً، والمتبقي مبلغ قدره (٣٦,٦٦٠) ريالاً، علماً بأن جميع الحسميات تمت من قبل وزارة التعليم جهة عمل المدعي، وأرفق بياناً بتفاصيل السداد. وفي جلسة هذا اليوم طلب ممثل المدعى عليها مهلة إضافية ثالثة لتقديم الرد دون تقديم إجابة. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة، فقد رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة هذا الحكم مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (٣٦,٦٦٠) ريالاً والتي هي عبارة عن القيمة المتبقية من القرض الذي حصل عليه المدعي من بنك التنمية

الاجتماعية والبالغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال؛ لذا فإن هذه الدعوى تعد من دعاوى العقود التي تختص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً بنظرها بموجب المادة (١٣/د) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تعد من اختصاص المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وأحيلت الدعوى لهذه الدائرة طبقاً لقواعد التوزيع الصادرة وفقاً للمادة السادسة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن قبول الدعوى، وبما أن المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على أنه: "فيما لم يرد به نصٌ خاص، لا تُسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، مالم يقر المدعى عليها بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وبما أن مطالبة المدعي جاءت خلال العشر سنوات المحددة نظاماً؛ فإنها تكون مقبولةً شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يعمل لدى المدعى عليها على وظيفة (مأمور صرف) بالمرتبة السادسة، وأنه اقترض من بنك التنمية الاجتماعية قرض أسرة برقم (٤٠١٦١٥١٣١٣) وتاريخ ٢٠١٤/٥/١٨م، بقيمة قدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وأن الثابت قيام المدعى عليها بحسم أقساط القرض من المدعي من شهر رمضان لعام ١٤٣٥هـ، وحتى شهر ذي القعدة لعام ١٤٣٩هـ، بقيمة قدرها (١٢٢٢) ريالاً شهرياً وفق ما هو مبين في مسير الرواتب -المرفق بأوراق

الدعوى- وما جاء في إفادة الإدارة العامة للموارد البشرية المؤرخة في ١٤٤٢/٥/١٢هـ، إلا أن المبالغ التي وصلت للبنك قدرها (٢٣,٣٤٠) ريالاً، في حين تبقى مبلغ قدره (٣٦,٦٦٠) ريالاً وفق ما هو مبين في تفاصيل سداد القرض المقدم من ممثل البنك، وفي إثبات المديونية، وأن ذلك المبلغ المتبقي هو الذي يطالب المدعي باسترداده كون المدعى عليها قامت بحسمه من مرتبه الشهري؛ وبناءً عليه وبما أن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان، وحيث ثبت للدائرة حسم المبالغ المطالب بها من مرتب المدعي خلال فترة السداد، كما أن المدعى عليها لم تقدم ما ينافي دعوى المدعي، بل على العكس من ذلك وفق ما جاء في خطاب الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية؛ وعليه فإن تصرف المدعى عليها المتمثل في حسم المبالغ من مرتب المدعي دون إيصالها إلى بنك التنمية الاجتماعية خطأ لا يتحمله المدعي، وتكون المبالغ المتبقية من القرض هي في ذمة المدعى عليها باعتبار قيامها بحسم تلك المبالغ دون إيصالها للبنك؛ وبالتالي فإن المدعى عليها ملزمة بإعادة مبلغ قدره (٣٦,٦٦٠) ريالاً للمدعي، وهو ما تنتهي إليه الدائرة في هذه الدعوى، وبه تحكم.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام وزارة التعليم بأن تصرف لـ (...) مبلغاً قدره (٣٦,٦٦٠) ستة وثلاثون ألفاً وستمئة وستون ريالاً.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.